

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1197/2536

นางกิมเฮียะ ชโลธร

โจทก์

นายทิพย์ พงษ์สุวรรณ กับพวก

จำเลย

นางสาวสุนทราภรณ์ คำชำนาญ ทนาย

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์ ฎีกาจำเลยที่ 1 แล้ว เห็นว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ในการรับฟังพยานหลักฐานทั้งสิ้น และทุนทรัพย์พิพาทใน ชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ไม่รับฎีกาจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นปัญหา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่ต้อง ห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 120,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 20,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2532 และของต้นเงิน 100,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 147,075 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2533 อันเป็นวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 124)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247,252 ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 ก่อน มิฉะนั้นไม่รับคำร้อง ต่อมาจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องลง วันที่ 4 พฤษภาคม 2536 ว่า การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของ จำเลยที่ 1 เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งคำร้อง ไปยังศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 252 ขอให้ศาลชั้นต้นส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไปยัง ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาศาลชั้นต้นรวมมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น รวมคำร้องนี้และสำนวนส่ง ศาลฎีกา (อันดับ 128,129)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐาน เรื่องการวางเงินมัดจำตามสัญญาจะขายที่ดิน และเป็นฎีกาโต้แย้งคัดค้านดุลพินิจในเรื่องกำหนดค่าเสียหายของศาลอุทธรณ์ เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

---

พิจารณาแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐาน เรื่องการวางเงินมัดจำตามสัญญาจะขายที่ดิน และเป็นฎีกาโต้แย้งคัดค้านดุลพินิจในเรื่องกำหนดค่าเสียหายของศาลอุทธรณ์ เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(มงคล สระแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ